Apéndice. Respuesta a las críticas del debate del Sprint 2 y adaptaciones del diseño

ReJust · Apoyo a decisiones penales y penitenciarias en España para 2030
Ética de Datos y de IA · Facultad de Informática · Universidad Complutense de Madrid · Octubre de 2026

1. Objeto y alcance

El presente apéndice da respuesta a las críticas formuladas durante el debate de defensa del Sprint 2, celebrado el 22 de octubre de 2026. Cada crítica se analiza y, según el caso, se justifica la postura adoptada en el proyecto o se adapta el diseño de ReJust, de modo que la cuestión quede resuelta y documentada.

Se incorporan, asimismo, las correcciones derivadas de una revisión integral de la memoria del Sprint 2, realizada con posterioridad al debate, que puso de manifiesto algunas formulaciones contradictorias entre documentos.

Lo dispuesto en este apéndice prevalece sobre cualquier pasaje anterior de la memoria que lo contradiga. En particular, el documento de trabajo *Mejoras a raíz del debate* del Sprint 2 se considera superado en lo relativo a la conservación de metadatos, la anonimización y el consentimiento, en los términos del apartado 9.

Las críticas abordadas son siete: la posible injerencia en la independencia judicial derivada del registro de uso del sistema (apartado 2); la contradicción sobre la conservación de transcripciones y metadatos (apartado 3); la calificación de la estimación de pose como dato biométrico (apartado 4); el sesgo del conjunto de datos sintético (apartado 5); el alcance de la personalización y del nivel de detalle (apartado 6); la posible simulación de conductas positivas (apartado 7); y la atribución de responsabilidad ante registros erróneos, que quedó sin respuesta durante la sesión (apartado 8).

2. Gobernanza del sistema e independencia judicial

2.1. Crítica

Se planteó que la conservación de registros de uso del sistema por cada juez, en un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo, podría suponer una injerencia en el Poder Judicial contraria a la separación de poderes.

2.2. Justificación

La crítica se considera pertinente. La memoria del Sprint 2 preveía registrar *"cómo se utilizan los resultados de ReJust en las decisiones profesionales"* (Anexo II), pero no determinaba el órgano responsable de su custodia ni las finalidades para las que podía consultarse.

El proyecto parte de la plena vigencia de la independencia judicial, consagrada en los artículos 117 y 122 de la Constitución. El principio rector de ReJust, *informar sin influir*, solo tiene sentido sobre esa premisa. Cualquier afirmación en sentido contrario formulada durante el debate no refleja la posición del proyecto y queda expresamente rectificada.

2.3. Adaptaciones del diseño

En primer lugar, se separan las funciones de provisión y de gobierno del uso. El Ministerio de Justicia actúa como proveedor del sistema en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1689: lo desarrolla, mantiene y actualiza, pero no tiene acceso al contenido de las consultas ni a los registros de uso jurisdiccional.

En segundo lugar, el gobierno del uso jurisdiccional se atribuye al Consejo General del Poder Judicial. Ello es coherente con la Instrucción 2/2026 del Pleno del CGPJ, de 28 de enero de 2026, conforme a la cual los jueces y magistrados solo pueden emplear sistemas de inteligencia artificial facilitados por las administraciones competentes o por el propio Consejo, que los somete a control de calidad y auditoría.

En tercer lugar, los registros de uso de ReJust-Sentencia quedan bajo custodia del CGPJ. El acceso individualizado se limita a la investigación de incidentes técnicos concretos y a los procedimientos legalmente previstos, y queda en todo caso documentado.

En cuarto lugar, el registro se organiza por expediente y no por usuario. Su finalidad es la trazabilidad de cada procedimiento: la versión del sistema empleada, las fuentes consultadas y la información presentada, conforme al apartado 6 del Anexo II. Se prohíbe su explotación para valorar o comparar el criterio de jueces concretos, en coherencia con la prohibición de perfiles de usuario establecida en el Anexo III.

En quinto lugar, la comprobación de si el criterio humano está siendo sustituido por el sistema se realiza exclusivamente sobre datos agregados y seudonimizados, y sus resultados se publican en un informe anual del CGPJ.

Por último, se mantiene la evaluación independiente prevista en el documento principal del Sprint 2, con participación de la sociedad civil y, en el módulo de Seguimiento, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

3. Conservación de grabaciones, transcripciones y metadatos

3.1. Crítica

Se señaló que la memoria contenía dos afirmaciones incompatibles. El documento *Mejoras a raíz del debate* preveía conservar *"de forma indefinida"* el registro textual de las acciones clasificadas. En cambio, el Anexo I establecía que la eliminación de las imágenes *"no implica que los metadatos puedan conservarse indefinidamente"*. Durante la sesión se apuntó además la posibilidad de conservar indefinidamente los registros favorables al interno, lo que tampoco resultaba compatible con el Anexo I.

3.2. Justificación

La crítica es fundada. Se establece como principio que ningún registro se conserva de forma indefinida, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable para el interno. Un dato favorable no pierde por ello la condición de dato personal. Sigue sujeto a los principios de limitación del plazo de conservación y de revisión periódica que establece la Ley Orgánica 7/2021 (artículo 8).

La conservación indefinida de los registros favorables produciría, además, un efecto indirecto indeseado: la ausencia de tales registros podría interpretarse como un indicio desfavorable, en

perjuicio, por ejemplo, de quienes no acceden a determinadas actividades por falta de plazas o por razón de discapacidad.

3.3. Política de conservación

Grabación original. Se suprime en el plazo de treinta días desde su captación, conforme a la Instrucción 4/2022 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Fragmentos preservados. La única excepción a ese plazo son los fragmentos vinculados a un incidente, una denuncia, un procedimiento o una impugnación formulada por el interno. Estos se conservan mientras dure el procedimiento correspondiente, en el marco de las excepciones que contempla la propia Instrucción.

Puntos corporales. Los obtenidos mediante estimación de pose se suprimen inmediatamente después de clasificar el evento y no se almacenan en ningún caso.

Registros no verificados. Los generados automáticamente que no han sido verificados por un profesional se suprimen junto con la grabación de la que proceden y no pueden emplearse en ninguna decisión. Esto es coherente con lo dispuesto en el Anexo I, que solo admite el uso de registros verificados.

Registros desfavorables vinculados a una sanción. Los verificados que dieron lugar a una sanción disciplinaria se conservan hasta la cancelación de dicha sanción, en los plazos previstos en el artículo 260 del Reglamento Penitenciario. De este modo la vida del registro queda alineada con el régimen de cancelación de anotaciones ya existente.

Registros desfavorables no vinculados a una sanción. Los verificados que no dieron lugar a sanción se conservan hasta la siguiente revisión de la clasificación del interno, con un máximo de seis meses, en coherencia con la periodicidad de revisión prevista en el artículo 105 del Reglamento Penitenciario.

Registros favorables. Los verificados se conservan durante la ejecución de la condena en curso y se revisan en cada revisión de la clasificación. Se suprimen, en todo caso, con la libertad definitiva.

3.4. Reglas complementarias

Los registros del módulo de Seguimiento no se transfieren a ReJust-Sentencia ni a procedimientos posteriores, en aplicación de la separación de módulos establecida en el Sprint 1.

La ausencia de registros favorables no puede utilizarse, en ningún caso, como indicio desfavorable.

El interno puede consultar, rectificar e impugnar los registros que le afectan. La impugnación de un registro desfavorable determina la preservación de la grabación original, si todavía existe.

Cada registro indica de forma permanente el estado de su soporte original (disponible, preservado o suprimido), conforme al prototipo del Anexo IV.

4. Estimación de pose, datos biométricos y anonimización

4.1. Problema detectado

La memoria del Sprint 2 afirmaba que la estimación de pose *"garantiza el anonimato absoluto"*. Al mismo tiempo, describía la técnica como una *"abstracción biométrica"* y reconocía que los registros asociados a cada interno *"seguirán siendo datos personales"*. Durante el debate se sostuvo, además,

que el sistema no trata en ningún caso datos biométricos. Estas formulaciones no son compatibles entre sí.

4.2. Justificación

La estimación de pose constituye una técnica de minimización, y no de anonimización. El Reglamento (UE) 2024/1689 incluye en la definición de datos biométricos las características conductuales (artículo 3.34), y su considerando 15 menciona expresamente la forma de andar y la postura.

En aplicación del principio de prudencia, ReJust considera los puntos corporales extraídos como datos potencialmente biométricos y les aplica el régimen de las categorías especiales de datos del artículo 13 de la Ley Orgánica 7/2021. Su tratamiento solo procede cuando resulte estrictamente necesario y con garantías adecuadas.

4.3. Adaptaciones del diseño

Se prohíbe utilizar los puntos corporales para identificar a personas a partir de su forma de moverse. La identificación del interno en un incidente corresponde siempre a un profesional, que la realiza sobre la grabación original preservada.

Los puntos corporales no se conservan, conforme a lo establecido en el apartado 3.3.

El difuminado se aplica exclusivamente a las copias: las de visualización, destinadas a quien no necesita identificar a las personas, y las de entrenamiento. La grabación original no se modifica y permanece bajo custodia de la Administración, con cadena de custodia. El acceso al original por quien acredite un motivo autorizado, incluida la defensa del interno, garantiza el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Se suprime el consentimiento de los internos como base del tratamiento. En una relación de sujeción especial no puede considerarse libre. El eventual uso de grabaciones reales para validar o entrenar el modelo requerirá habilitación legal específica y una evaluación de impacto conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 7/2021.

5. Sesgos del conjunto de datos sintético

5.1. Crítica

Se planteó que la construcción del conjunto de datos inicial mediante motores gráficos y actores profesionales podría introducir sesgos en el sistema.

5.2. Justificación

El riesgo existe y estaba parcialmente reconocido en la memoria. El Anexo I advierte que la clasificación *"podría funcionar peor en determinadas condiciones de iluminación o calidad de imagen"*, y el Anexo II alude a *"errores de clasificación relacionados con las diferencias físicas y de movilidad entre internos"*.

El sesgo de un conjunto sintético no depende de que se traten o no datos biométricos, sino del grado en que representa la realidad. Las conductas interpretadas por actores pueden resultar estereotipadas, la diversidad de cuerpos y de formas de movimiento puede ser limitada y las condiciones de grabación simuladas suelen ser más favorables que las reales. Este fenómeno se conoce en la literatura técnica como cambio de dominio.

5.3. Adaptaciones del diseño

El conjunto sintético deberá incorporar diversidad de edad, complexión, movilidad (incluidas las personas que emplean ayudas técnicas) e indumentaria, así como condiciones de grabación adversas: baja iluminación, oclusiones y cámaras de baja resolución.

El sistema clasificará únicamente eventos observables incluidos en un catálogo cerrado y definido de antemano, como una caída, un contacto físico o una permanencia en una zona determinada.

Ningún modelo entrenado únicamente con datos sintéticos podrá utilizarse en producción. Su validación en condiciones reales será obligatoria durante la fase piloto, previa habilitación legal y evaluación de impacto.

Las tasas de omisión y de falsos positivos se medirán de forma desagregada por condiciones de grabación y por grupos de personas, con especial atención a las personas con movilidad reducida.

Si se detectan diferencias de rendimiento injustificadas que no puedan corregirse, la función audiovisual se suspenderá, conforme a lo previsto en el Anexo I.

6. Personalización y nivel de detalle

6.1. Críticas

Se preguntó en qué consiste la adaptación de la forma de presentación de la información, si puede afectar a datos críticos y cómo se garantiza que el nivel de detalle seleccionado resulte suficiente para el órgano judicial.

6.2. Justificación

Se mantiene el principio establecido en el Anexo III: *personalizar la interacción, no el criterio jurídico*. La personalización alcanza al idioma, la accesibilidad, la organización visual y los filtros explícitos y reversibles, como la ordenación por fecha. No alcanza a la información jurídicamente relevante. Se precisa que el idioma puede adaptarse, incluidas las lenguas cooficiales, siempre que el contenido resulte equivalente.

6.3. Adaptaciones del diseño

Se define un núcleo mínimo no reducible, presente en cualquier nivel de detalle, que comprende:

- los hechos relevantes del expediente;
- las pruebas de cargo y de descargo, con idéntica jerarquía visual;
- la normativa aplicable en su versión vigente a la fecha de los hechos;
- los precedentes relevantes, incluidos los contrarios;
- las lagunas de información, las contradicciones detectadas y el grado de incertidumbre.

Se establecen tres niveles de presentación:

- **Síntesis:** recoge el núcleo mínimo en forma resumida.
- **Estándar:** añade el contexto de cada elemento.
- **Completo:** incorpora todos los pasajes de origen.

En cualquiera de ellos, todo elemento resumido puede desplegarse hasta su fuente original.

El formato de salida se valida automáticamente. Conforme al caso 6 del documento *Robustez*, el informe no se emite si falta el bloque de argumentos contrarios.

Cuando exista un filtro activo, el sistema lo indicará de forma visible y advertirá que la vista no representa la totalidad de la información disponible.

7. Simulación de conductas positivas

7.1. Crítica

Se planteó la posibilidad de que un interno realizara conductas positivas ante las cámaras con el único propósito de obtener beneficios penitenciarios.

7.2. Justificación

La crítica se considera pertinente. La efectiva realización de una acción no garantiza la sinceridad de su motivación, y un sistema que registra conductas favorables visibles puede incentivar comportamientos estratégicos.

Procede precisar, no obstante, que ReJust no reduce condenas ni concede beneficios. Los permisos de salida, la progresión de grado y la libertad condicional corresponden a la Junta de Tratamiento y al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Por otra parte, el tratamiento penitenciario valora la conducta prosocial mantenida en el tiempo, con independencia de que responda también a un interés legítimo del interno.

7.3. Adaptaciones del diseño

Las conductas favorables que ya constan en los registros administrativos del centro, como la asistencia a talleres, el desempeño de destinos o la participación en actividades educativas, se obtendrán de dichos registros y no del análisis de vídeo. El análisis audiovisual se limitará a los eventos que no quedan documentados por otra vía.

Se mantiene la prohibición de inferir intenciones establecida en el caso 9 del documento *Robustez*: el sistema describe lo observable y no valora la motivación de la conducta.

Ningún registro aislado tiene relevancia por sí mismo. La información se presenta como una evolución temporal y se contrasta con los informes del equipo técnico.

Los registros favorables no se agregan en ninguna puntuación de conducta, en coherencia con la ausencia de puntuaciones de riesgo en el sistema.

La fase piloto evaluará, con la participación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, si la presencia del sistema altera de forma no deseada la conducta en los espacios comunes.

8. Régimen de responsabilidad ante registros erróneos

8.1. Crítica

Se planteó a quién corresponde la responsabilidad cuando un registro resulta erróneo y la grabación de la que procede ya no existe o es insuficiente. La cuestión no recibió respuesta durante la sesión.

8.2. Principio general

La responsabilidad corresponde en todo caso a personas e instituciones, y nunca al sistema. Este principio ya figuraba en el Anexo I: *"la IA no atribuye responsabilidades; solo documenta el evento para su validación por el personal competente"*.

8.3. Distribución de responsabilidades

El órgano decisor, sea la Junta de Tratamiento o el Juez de Vigilancia Penitenciaria, responde de la decisión adoptada y de su motivación. No puede fundar una decisión desfavorable exclusivamente en un registro no contrastable.

El profesional que verifica un registro responde de dicha verificación. Esta queda documentada con la identificación de su autor, la fecha, el fragmento revisado y el motivo del acceso.

El proveedor del sistema responde de los errores sistemáticos del modelo y del cumplimiento de las obligaciones que el Reglamento (UE) 2024/1689 impone a los proveedores de sistemas de alto riesgo, en particular las de precisión y robustez del artículo 15.

La Administración penitenciaria, como responsable del tratamiento, responde de la exactitud de los datos conforme a la Ley Orgánica 7/2021 y atiende los derechos de rectificación y supresión de las personas internas.

Por último, la Administración responde patrimonialmente de los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, conforme al artículo 106.2 de la Constitución.

8.4. Garantías asociadas

Todo registro cuyo soporte original haya sido suprimido se identifica como no contrastable y no puede constituir, por sí solo, el fundamento de una decisión desfavorable.

Cuando un registro desfavorable vaya a utilizarse en una decisión, o sea impugnado mientras la grabación todavía existe, se preserva el original conforme a lo previsto en el apartado 3.3.

El interno y su defensa pueden solicitar la rectificación o supresión de un registro a través de la vista de la defensa prevista en el Anexo IV.

Si se detecta un error sistemático, se activa el protocolo del apartado 6 del Anexo II. Este comprende la suspensión de la función afectada, la identificación de las decisiones en que pudo influir y su comunicación a los órganos competentes para su eventual revisión.

9. Correcciones a la memoria del Sprint 2

Como resultado de la revisión de la memoria, se declaran superados los pasajes que se indican a continuación y se establece la redacción que prevalece.

Anonimización. La afirmación de que la estimación de pose garantiza el *"anonimato absoluto"*, contenida en el documento principal y en *Mejoras a raíz del debate*, se sustituye por lo dispuesto en

el apartado 4. Se trata de una técnica de minimización, y los registros constituyen datos personales y potencialmente biométricos.

Conservación indefinida. La previsión de *Mejoras a raíz del debate* según la cual se conservaría *"de forma indefinida el registro de texto o metadato"* queda sustituida por la política de conservación del apartado 3.

Consentimiento. La referencia del mismo documento al uso de metraje real *"previo consentimiento y autorización judicial"* se sustituye por la exigencia de habilitación legal específica y evaluación de impacto, conforme al apartado 4.3.

Marco legal. La afirmación de que, por tratarse de una iniciativa del Gobierno, *"el marco legal avalará este uso"* se sustituye por el modelo de gobernanza y separación de funciones descrito en el apartado 2.

Base jurídica de la videovigilancia. En el apartado 3 del Anexo I, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 se citaba como fuente del plazo de supresión. Debe entenderse que dicho precepto remite el tratamiento de imágenes en centros penitenciarios a la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, esto es, a la Ley Orgánica 7/2021. El plazo de treinta días procede de la Instrucción 4/2022.

Clasificación conforme al Reglamento de IA. El documento principal atribuía al Reglamento (UE) 2024/1689 el bloqueo de la capacidad de sugerir penas o fallos. Debe entenderse que dicho bloqueo es una salvaguarda de diseño propia del proyecto, más exigente que el Reglamento. ReJust-Sentencia tiene la consideración de sistema de alto riesgo conforme al punto 8.a del Anexo III. ReJust-Seguimiento la tiene, además, conforme al punto 6, por referirse a la ejecución de penas. El proyecto no se acoge a la excepción del artículo 6.3.

Estimaciones de riesgo. La mención del Anexo III a que no se personalizan las *"estimaciones de riesgo"* se entiende suprimida, por cuanto ReJust no genera estimaciones ni puntuaciones de riesgo.

Referencias bibliográficas. En las referencias del documento principal, el identificador arXiv:2302.12173 corresponde a Greshake et al. (2023) y el arXiv:2307.02483 a Wei, Haghtalab y Steinhardt (2023). Las referencias del Anexo I se renumeran según su orden de aparición en el texto.

10. Conclusión

Las críticas recibidas en el debate del Sprint 2 han puesto de manifiesto que varias decisiones de diseño estaban formuladas de manera ambigua o contradictoria entre documentos. Con las adaptaciones recogidas en este apéndice, ReJust incorpora:

- un modelo de gobernanza que sitúa el uso jurisdiccional bajo el control del Consejo General del Poder Judicial;
- una política de conservación con plazos concretos para cada categoría de dato;
- un tratamiento prudente de la estimación de pose como dato potencialmente biométrico;
- medidas específicas frente al sesgo del conjunto sintético y frente a la simulación de conductas;
- un régimen de responsabilidad en el que ninguna decisión desfavorable puede apoyarse exclusivamente en un registro no contrastable.

El proyecto mantiene la postura regulacionista exigente adoptada en el Sprint 2: el cumplimiento normativo es condición necesaria pero no suficiente, y cada función de ReJust debe acreditar que las garantías que aporta superan los costes que impone a las personas afectadas.

Referencias

Comisión Europea. AI Act Service Desk. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/

Consejo General del Poder Judicial (2026). Instrucción 2/2026, de 28 de enero, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Constitución Española (1978), artículos 24, 106, 117 y 122. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj/spa

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, artículo 22. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, artículos 8, 13 y 35. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, artículos 105 y 260. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, de Inteligencia Artificial, artículos 3.34, 6.3 y 15, considerando 15 y Anexo III. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=es

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2022). Instrucción 4/2022, de 28 de julio, sobre tratamiento de datos obtenidos mediante videovigilancia penitenciaria.

ReJust (2026). Memoria del Sprint 2: documento principal, Anexos I a V, *Robustez* y *Mejoras a raíz del debate*. Universidad Complutense de Madrid.